

29 mai 2010 : Commissionnaire de transport avec un €

C'était au Journal Officiel du 29 mai 2010. Vous ne lisez pas le JO ? C'est un tort. Ce jour là, l'article 4 du décret du 27 mai supprimait l'obligation de **capacité financière s'imposant aux commissionnaires de transport**. A vrai dire je ne l'avais pas vu non plus, ce décret. Ni lu les quelques rares articles en parlant dans la presse professionnelle. L'été aidant, la nouvelle s'était perdue dans les sables de nos rivages. Quelques rares sites internet étaient mis à jour, mais nombre de sites, y compris ceux d'organisations professionnelles maintenaient l'affirmation désormais erronée de cette obligation protectrice. Capitaux propres et cautions bancaires minimales spécifiques était donc bannis.

Le motif avancé est que cette contrainte était contraire à la directive 2006/123/CE concernant l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre prestation des services au sein de l'Union européenne. Reste que cette belle directive exclut explicitement « *les services de transport, y inclus les services portuaires* », et que certains contemporains de la discussion de la nouvelle directive « Bolkenstein » ont justement souvenir de l'exclusion formelle des activités de commissionnaires de transport. D'ailleurs la notice diffusée par la commission sur l'application de la directive explique que sont exclues les activités régies par le titre V du traité instituant la communauté européenne. Titre V parlant globalement de transports et de politique commune des transports. Il n'est pas illégitime donc de considérer que les activités de commissionnaires de transport sont bien des services de transport et ne sont pas soumises à la directive. Mauvaise pioche. La Commission – que nous avons interrogée - prétend le contraire. C'est manifestement aussi le cas de Bercy qui considérait, dans une note de janvier 2010 sur la transposition, que supprimer la capacité financière des commissionnaires permettrait de « *faciliter le développement économique d'activités de services en supprimant notamment des exigences de capacité financière (courtier de fret fluvial et commissionnaire de transport)* ». Une façon d'intégrer ces activités dans la transposition, au nom d'un motif plus général. Or les professionnels savent parfaitement que la capacité financière ne s'opposait en rien au dynamisme économique du secteur (voir encadré), et on peut douter de son incompatibilité avec la directive. Et si l'on suit l'analyse de Bercy, pourquoi donc s'attaquer à la capacité financière et non à la capacité professionnelle ? S'il est vrai en effet qu'une minorité d'Etats appliquent un dispositif de capacité ou de garantie financière, peu semblent avoir pour autant emboîté le pas des français. En Italie par exemple, un décret législatif du 26 mars 2010 (JO du 23 avril) a transposé la directive « services ». Or son article 76 supprime l'équivalent du registre des commissionnaires (« Spedizionere »), mais cela s'arrête là,

puisque la réforme du vieux texte de 1941 maintient une capacité financière de 100 000 € (plus de 4 fois l'ancienne capacité française !), et la capacité professionnelle. Interrogée également sur ces deux transpositions contradictoire, la Commission nous a répondu, non sur le principe, mais sur le fait qu'elle ne les avait pas encore analysées.

Que s'est-il donc passé ? A vrai dire l'enquête était pour le moins complexe à mener, la plupart de mes interlocuteurs se contentant de parler d'une décision gouvernementale n'ayant pas tenu compte de l'opposition (qualifiée de modérée) des professionnels, et personne ne se souvenant d'une objection européenne formulée à l'encontre du système « français », pas plus qu'à l'égard de ceux de nos partenaires qui ont un statut réglementaire du commissionnaire. Il n'y a guère eu de révolte face à la volonté de Bercy, tout ceci se passant dans un contexte où aucun débat n'a pu se tenir, comme il aurait dû le faire, jadis, au Conseil National des Transports. Mais il n'a pas pour autant « enflammé » les réunions de concertations sur le transport routier, alors même que l'on s'interroge, en France, mais aussi chez certains de nos partenaires, sur l'intérêt qu'il y aurait d'avoir in fine des contraintes comparables pour les transporteurs et les organisateurs de transport au sens large¹. Une position de principe s'est donc imposée, assez abstraite et portant paradoxalement sur la condition d'accès à la profession que certains professionnels présentent comme la moins contraignante !

Mais revenons sur le fond, à savoir la suppression de la *capacité financière*. On connaît les arguments conduisant à imposer des capacités financières. Il y a d'une part un rôle de barrière à l'entrée consistant à contraindre les entreprises à disposer d'une surface financière minimale. De l'autre, il y a une idée plus sourde de protection des fournisseurs par un niveau de fonds propres ou de garanties obligatoires. Certaines professions – les agences immobilières par exemple – souscrivent des garanties financières, sans qu'elles soient considérées comme scandaleuses au regard du droit de la concurrence.

Le système, jusqu'en Juin, prévoyait un niveau modeste de capacité : 22 800 €. Bien entendu cela n'a rien de significatif pour les grands organisateurs de transport, mais c'est une réalité tangible, et c'est un *signe* donné aux créateurs d'entreprises qui veulent exercer chaque année leurs talents dans l'organisation de transport. Bien entendu personne ne sait quel est – ou plutôt était – l'impact réel de cette capacité. On en suppose les vertus, un peu comme en matière de transport routier. La preuve, c'est que certains transporteurs perdent, ou peinent à respecter les critères de capacité légaux. Et on en revient aux objectifs. La

¹ On en trouve trace dans les réponses à consultation menée par la Commission sur la capacité financière applicable au transport routier.

capacité « routière » se veut proportionnée à la taille de la flotte. La capacité des commissionnaires se voulait une simple barrière contre les affréteurs en chambre. Fixe, banale, basse, considérée d'ailleurs comme insuffisante par nombre de certains professionnels qui réclamaient une capacité proportionnelle au chiffre d'affaires. Du bon sens, sans doute. Comment en effet justifier que le petit transporteur soit obligé de se capitaliser, et qu'un affréteur en chambre puisse en « faire travailler » un bon nombre dans le cadre d'une Société par Actions Simplifiée (SAS) dotée d'un capital de 1 € (article L227-2 du code de commerce) ! On avait donc un mini filet, une partie de la profession réclamait quelque chose de plus conséquent, et finalement on abaisse la garde totalement. Il est vrai qu'on n'avait plus parlé, depuis 1986 et le décret mort né pour cause d'alternance politique que j'avais contribué à rédiger, de système de *garantie financière*. Mais certains en rêvaient. Contre-partie logique d'un métier d'intermédiation et de confiance.

Régulation utile ou illusion, il reste de tout cela le sentiment qu'on est passé à côté d'une discussion qui eut été fort intéressante, sur la capacité financière, certainement, mais surtout sur la cohérence globale de la régulation des transports en Europe... et en France. Un sujet qui aurait mérité quelques investigations et un beau débat pour éclairer les politiques !

Patrice Salini

Encadré : Les commissionnaires, de quoi parle-t-on ?

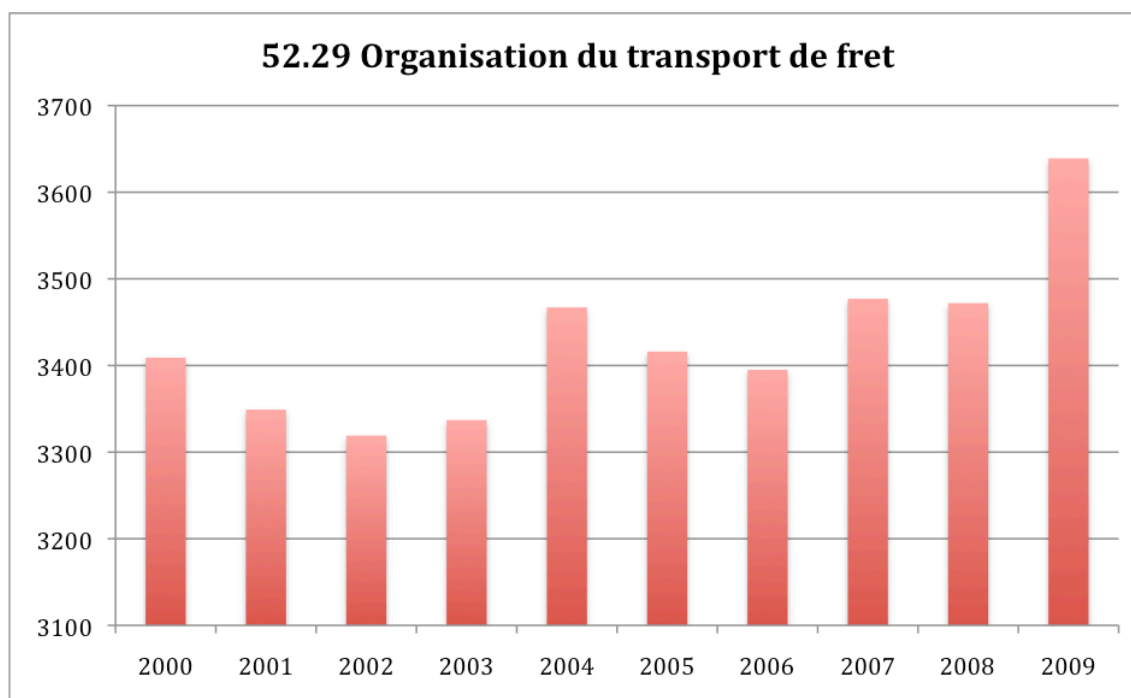
Les commissionnaires sont généralement « cachés » derrière les codes d'activité suivants :

52.29	Autres services auxiliaires des transports	Autres services auxiliaires des transports
> 52.29A	Messagerie, fret express	Messagerie, fret express
> 52.29B	Affrètement et organisation des transports	Affrètement et organisation des transports

Bien entendu, cela n'empêche nullement des entreprises ayant une activité principale différente d'exercer l'activité de commissionnaire.

Quantitativement, le nombre global d'entreprises ayant une activité principale relevant du code 52.29, est actuellement (2009) de l'ordre de 3600, et se situe depuis 10 ans aux alentours de 3400.

Figure 1 : Nombre d'entreprises « d'organisation de transport du fret » • Source : rapport 2010 de la Commission des Comptes des Transports de la Nation.



La décomposition par métier fait apparaître en réalité trois groupes distincts : la messagerie et le fret express d'une part, et les « organisateurs de transport » de l'autre, au sein desquels on distingue généralement l'affrètement routier de l'organisation du transport international (maritime, aérien, multimodal...).

Pour faire très simple, si on met de côté le millier d'entreprises de messagerie et d'express, il reste environ 2000 *organisateurs de transport international* (dont la moitié à entre 0 et 5 salariés), et 500 *affréteurs* (dont 300 ont entre 0 et 5 salariés !).

Or ces deux activités font l'objet d'un niveau considérable de créations d'entreprises, en particulier *l'affrètement routier* (près de 300 en 2009, autour de 230 en 2008, et de 150 en 2007). Par ailleurs très sensible à la conjoncture nationale, l'affrètement routier est bien entendu suspecté d'être tenté par des affrètements « exotiques ». Les cessations d'activité et les défaillances d'affréteurs sont assez nombreuses (autour de 150 par an en 2008 et 2009, environ 80 en 2007). Cette croissance du nombre d'affréteurs est une situation nouvelle en période difficile, qui fait craindre une augmentation du nombre « d'affréteurs en chambre », peu regardants sur la qualité des affrétés et les délais de paiement. Rappelons que le crédit fournisseur y est toujours important – bien au delà des 30 jours théoriques bien entendu -. Une raison de l'inquiétude spécifique des « routiers » à l'égard de la disparition de la capacité financière.
